各位鄉親，我是後壁區竹新里的里長。很可惜，後壁區本來種稻，沒有工廠污染，但是現在不一樣，比工廠還嚴重，我們四周都有一些畜牧業，但是既然他們都設立了，我要拜託有關單位輔導他們，不要阻擋他們，主要他們要符合法規，但是有關單位要輔導他們，讓他們的臭味消除，不然我們那裡早晚都有臭味，而且我還有一點要拜託，如果要輔導他們也要確實，我們的里民在說，我舉一個例子，我們那裡有一個處理死豬的，之前在我們村的旁邊，從後鎮移到我們那裡，後來移到鹽水，但是我發現他最近有改善，改善的很妥當，但是那時候還沒改善，移到鹽水的時候，我們那裡就比較沒有味道，但是他現在蓋了設施之後，那根煙囪高高矗立，從那邊又飛過來，我們每天下午又聞到臭味，所以我在這裡要建議有關單位，不管新場或舊場，我們要怎麼防治空污，看中央或地方要怎麼讓這些畜牧業設置的妥當一些，以上，謝謝各位。

**主席：（李議員宗翰）**

感謝里長，原則上里長也是希望可以輔導，針對化製場的部分，希望可以強化改善，還有鄉親要發言嗎？因為我等一下保持中立的工作，必須維持到 12 點，Ingay Tali 穎艾達利議員。

**Ingay Tali 穎艾達利議員：**

謝謝主席，本來想可以讓大家有更多發言的機會，可是現在時間也差不多了，我法規委員會稍微就幾個分享，首先這次討論的是蔡育輝議員作為提案人所提出的案子，也就是法規第五條的第八款，概念上我們是要針對第八款討論，這比較合適。第二個，針對人口稠密區，第五款的四百公尺，我相信剛剛主席，宗翰議員也特別講，當時提出來的時候，我們最希望直接到一千公尺，為什麼會變到四百？這是當時的時空環境，最大多數意見造成的結果，現在為什麼還是強調第八款討論，就是因為第八款是因應現在這個時空，所必須做的修正，而不是又再回去修正第五款，不然就會出現剛剛很多人講的，一直都有新法，一直都有舊法，到底什麼時候才順利？所以針對現在發生的狀況，提案人才會針對這個狀況來提出第八款的修正，是不是針對特別的狀況，另外加失去的東西，立場是這樣，所以也不要去針對第八款好像只有限定在 Kabuasua，也不要這樣想，因為會不會有第七個、第八個民俗文化指定的地方，我們也不知道，對不對？所以這一點還要再考慮。再來就是剛剛說的總量管制等等，我認為是要另外去處理的，這不是剛剛農業局說中央說臺灣現在有糧食自給率的問題，所以先不要考慮，中央如果沒有可慮，臺南可以先考慮，這也沒有超過地方自治的範圍之外，對不對？再來是事先同意的部分，當然要設立要先經過和居民討論是沒有錯，但是也沒有說今天事後犯的錯，再來輔導，哪有這種事情？我殺人放火之後，說不要打我，你輔導我就好，哪有這種說法？應該是在之前就要輔導，做教育訓練，確定 OK 才可以設，事先的工作是這樣，如果你對於現在的技術已經做得很好，已經放心不會有污染，不會有空氣問題，你為什麼要去遊說把罰款降低？這也是很奇怪，這些東西提供給大家討論，實際上不是到時候蔡育輝這個提案人在法規上修正的時候，提出什麼修正，沒有，他不能再提了，法律上這個叫禁反言，就是說話不能自打嘴巴，要由其他的委員來提出案子，或者是政府機關提出其他案子修正，否則的話最多只能撤回，以上供大家參考。

**主席：（李議員宗翰）**

感謝 Ingay Tali 穎艾達利議員的意見，我想再次強調，今天開會的目標，結論會是長這樣，希望議會後續整合所有版本，或者是由市府機關提出版本，或是由民間提出

版本，最後希望進到議會裡面來討論議決，這個案大家也提出非常多意見，也非常感謝大家的時間，我相信法規如果訂的好，地方不會抗爭，民眾不會抗議，業者也會好過，這是最理想的狀況，不過希望要有改善，大家越來越好，所以法令需要來修正，這也是議會之所以存在的原因，在這邊感謝所有與會的各位鄉親，再麻煩市府議會彙整，進到討論會，謝謝。

**附錄二、專家學者書面意見**

一、黃文博委員(臺南市民俗暨口述傳統暨傳統知識與實踐審議會)

(一)截至 2024 年 6 月，我國中央政府(文化部)登錄之重要民俗，總計有 24 項，臺南市有 6 項，佔比 1/4，顯見臺南市無形文化之重要與特色。

(二)本草案之修正，係進步之修法，彰顯政府與民間對於文化資產之重視，可突顯臺南市身為「文化首都」之高度，亦可提供全國一個典範。

(三)建議文字修改為：距離中央政府登録為本市重要民俗之儀式文化空間所周界最短距離 1,500 公尺以上，不適用第五款之規定。

(四)本草案之修正，若能一併解決所有具文化資產身分之有形與無形文化，即：有形文化之古蹟、歷史建築、文化景觀，無形文化之民俗等等，將更具前瞻性。如果範圍太大，至少應將國定古蹟一併纳入這次修法範圍(現國定古蹟有 21 項)。

建議修正文字為：距離中央政府指定為本市國定古蹟或文化景觀以及登錄為本市重要民俗之儀式文化空間，所周界最短距離 1,500 公尺以上，不適用第五款之規定。

---

說明：

(1)無形文化資產為「登錄」非「指定」(古蹟為指定)。

(2)民俗並未界定範圍(古蹟才有界定範圍的「古蹟本體」)，所以並無「主管機關公告之場所」之事；惟有民俗進行之儀式文化空間。

二、翁瑞奇教授 (國立屏東科技大學動物科學與畜產系 )

(一)第五條第五款已列出人口密集及生活的範圍四百公尺以上，民俗活動應可涵蓋在人口密集及生活範圍。

(二)本人建議：修改第五條第六款，將實質圍牆修改為 1.8 公尺或 2.4 公尺，避免影響觀感。

(三)直接刪除第五條第八款，並將「重要民俗」併入第五條第五款即可。

(四)1,500 公尺，實難被認為是合理的距離。

(五)第六條第二款，也必需相對修改為 1.8 或 2.4 公尺，避免影響觀感。

三、蘇天明研究員(行政院農業部畜產研究所)

(一)臺南市為文化首都，重要民俗運作中心是遊客參訪重心，議座們希提供安全無污染環境，立意甚佳。

(二)依據文化資產保存法規定，臺南市登錄為重要民俗者目前計有 6 項，其民俗文化運作之中心點除吉貝耍大公廨外，周圍均是人口稠密、住宅密集之聚落，依現行自治條例第 5 條第 1 項第 5 款”距離住宅等處所周界最短距離 400 公尺以上”已足以規範，應不致發生新設置畜牧設施情事。

(三)本條例規範新設畜牧場必須為水濂密閉式設施，並設置雨水廢水分流及集塵降臭等設施。設置雨水廢水分流設施後再輔以節水的糞尿清理方式，其廢水量可大幅減少；水濂密閉式畜禽舍可妥善收集臭味成分，再輔以集塵降臭設施以處理，也可以降低臭味逸散於環境之濃度。

(四)本次修法擬新增第 5 條第 1 項第 8 款,規範新設畜牧場與重要民俗場所周界最短距離 1,500 公尺以上，依前述修法後可能僅吉貝耍大公廨會受到規範，是否產生具”針對性”之解讀，可否提出客觀參考依據以排除上述疑慮。

(五)據知臺南市目前約上有 80%之畜牧場屬開放式畜舍或非開放式禽舍，臭味成分恐無法妥善收集以處理。本條例施行迄今已近 3 年，新設置之畜牧設施應已初步達成第一條”降低畜牧污染影響環境品質及提升污染防治與生物安全”立法目的，是否足以做為規範”與重要民俗場所周界最短距離”之佐證？是否可從環保單位近 3 年稽查違反”空、水、廢”相關法令受裁罰案件進行分析畜禽舍型式及與檢舉者周界最短距離，做為新增第 5 條第 1 項第 8 款之客觀參考依據。

四、米孝萱教授(嘉南藥理大學環境工程與科學系教授)

(一)民俗活動舉辦期間之行政制配套(環保)，加強稽巡查措施，應可達成特定期間環境維護之效果。

(二)新施或既存之畜牧設施，皆可能因污染防制不足或操作不佳，而衍生污染街擊，故修正條文中提及最短距離 1,500 公尺之議，設定之依據宜有合理說明。

(三)畜牧業除符合中央主機關設置污染防制設備之規定外，本市訂定自治條例應彰顯本市管理特色。

五、簡文敏副教授(台鋼科大兼任副教授／高雄學人文協會理事長)

(一)請珍惜得之不易的國家指定重要民俗:台南市依文化資產保存法規指定為國家重要民俗者計有六項，佔全國比率超過四分之一，凸顯台南市文化古都的卓越地位，應更加以重視與維護。

(二)百年基業的遠景:重要民俗文化的保護不僅是台灣，而且是世界的潮流，它的影響長長久久，且涉及人民的信仰、文化資產、觀光、族群認同等問題。

(三)文化地景的保護:民俗文化的形成，非一蹴可及，除了需要經過長年累月持續不斷的實踐，通常也與當地的歷史發展背景、社會結構、經濟背景、人群關係、文化體系、生活需求等息息相關，並因此建構該地區特殊的文化地景；增加畜牧設施場地與指定的重要民俗之場所周界的距離，能同時保存該項重要民俗的文化地景，使得保存維護的工作更能落實。

(四)增加預防災害的功能:以現行的科技，確實能減少畜牧設施的臭味、噪音與污染，但難以否認地，任何科技設施的應用，都需要增加營運成本，也難免人為操作失誤與重大天災的傷害，為避免前者任一原因的負面影響，增加距離是一良善的預防災害措施。

(五)好鄰居共存共榮的效應:國家指定重要民俗的各項活動，通常能吸引全國愛好此項文化的民眾參與，當畜牧設施與重要民俗活動區域保持適度距離，並能維護整潔與清新的環境，有助於消除當地民眾與全國愛好此一民俗活動者對於畜牧設施的疑慮，實則能增加好鄰居共存共榮的效應。

附錄三、民眾書面意見

# 珠順畜牧場

代表人:林子峰

對於本次設置畜牧設管理自治條例
第五條修正草案：
吉貝耍夜祭為重要民俗固然重要，對
於設立現代水簾式雞場，對其影響不
大，業主自主管控與其陳抗更有效率，
所有程序皆為合法申請，業者與里民
取得共通點，何樂而不為，台南市政
府法定範圍為原本四百公尺，為本次
事件修改台南市自治條例一千五百
公尺，本人認為影響範圍極為廣大，
煩請各位議座三思，各位議座為民請
命，煩請議座與業者換位思考，業者
也百般無奈，本人淺見自律與監督取得雙
贏。

# 里民的心聲及反應意見

為了促進地方發展與和諧及與農地共生，修改地方自治法是需要的，但是地方自治法需合理性及必要性，如果無妨礙鄰地耕作且無污染周遭環境，適當調整，並無不可。重要民俗祭典並不是天天有，但是產業的發展是必須要延續下去，本次修正條文提到距離指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。若修正一千五百公尺以上距離，會造成里民與里民之間的對立及衝突，因為有反對有贊成，對於產業也會有相當大的影響，實在非里民所願意見到。

以下是里民建議：(詳簽名表)

一、畜牧場應與鄰地及當地里民做好敦親睦鄰，不妨礙耕地及出入，畜牧場如破壞出入農路應修繕好重新鋪設柏油路面，供農民耕作出入使用，提高 1.5 公尺隔離綠帶及增加隔離設施，避免影響鄰地日照，再來提高圍牆高度至 1.5 公尺以上高度亦可防止噴灑農藥影響到畜牧場，這樣才能有效避免與鄰地造成糾紛。

二、禽舍需做好清潔工作，禽舍之外空地除種植果樹、植栽，應鋪設水泥地避免雜草重生。

三、維持原地方自治法第五條，不增加第八款。

臺南市東河區東河里辦公處:　　蓋章

住址：臺南市東山區東河里吉貝耍 110 號之 1

電話：0932811975

里長: 吳火生　　簽章　里長吳火生

中　華　民　國　113　年　07　月　15　日

抄本

檔　　號：
保存年限：

# 臺南市議會　函

地址：708台南市安平區永華路2段2號
聯絡人：王念慈
電話：06-3903993
傳真：06-2971001
電子郵件：aa531016@mail.tncc.gov.tw

裝

受文者：

發文日期：中華民國113年7月19日

發文字號：南議法規字第1130006578號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：東山區東河里辦公處「里民的心聲及反應意見」書面資料（請至本會附件下載區 https://editatt.tncc.gov.tw 下載附件，驗證碼：T53C6S5）

訂

主旨：檢送本市東山區東河里辦公處「里民的心聲及反應意見」書面資料1份(如附件)，請查照。

說明：

一、本會於113年6月25日(星期二)上午10時於民治議事廳召開議員提案「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條修正草案公聽會，會議紀錄業已於113年7月10日函送本會全體議員及相關單位諒達。

線

二、有關里民書面意見將併公聽會會議紀錄，彙送本案議案審查會議卓參。

正本：本會全體議員、臺南市政府

副本：臺南市政府農業局、臺南市政府文化局、臺南市政府民政局、臺南市政府環境保護局、臺南市政府法制處、台南市東山區東河里辦公室(吳火生里長)、本會議長室、秘書長室、副秘書長室、法規研究室、議事組、法規委員會(均含附件)